

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1922/2537

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ

สูงสุด

โจทก์

นาง ศรีนวล บัวนวล

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158, มาตรา 215, มาตรา 225

พ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ.2528 มาตรา 33, มาตรา 82

จำเลยยื่นฎีกาโดยลงชื่อเป็นผู้ฎีกา แต่มี ส. ซึ่งเป็นนักลงโทษลายมือชื่อเป็นผู้
เรียง ปรากฏว่า ส. มิได้เป็นผู้ซึ่งได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นทนายความ กับ
ทั้งไม่ปรากฏว่าเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในข้อยกเว้นตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ
ทนายความ พ.ศ.2528 ดังนั้น การที่ ส.เรียงหรือแต่งฟ้องฎีกาให้จำเลยจึงเป็นการ
ฝ่าฝืนกฎหมาย ฎีกาของจำเลยจึงเป็นฎีกาซึ่งเกิดจากการกระทำอันไม่ชอบ ศาลฎีกา
ไม่รับพิจารณาให้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีเฮโรอีน อันเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงในประเภท
1 ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายขอให้ลงโทษตามพระ
ราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 66, 102 ริมของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 66 วรรคแรก, 102 ให้จำคุก 40 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงเหลือจำคุก 20 ปี ของกลางริบ

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลดโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้จำเลยฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์โดยจำเลยได้ลงชื่อเป็นผู้ฎีกา แต่มีนางสาวสิตา ไทยอนันต์ ลงลายมือชื่อเป็นผู้เรียงปรากฏว่านางสาวสิตา ไทยอนันต์ ผู้เรียงฎีกาเป็นนักโทษ มิได้เป็นผู้ซึ่งได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นทนายความ และไม่ปรากฏว่าเป็นบุคคล ซึ่งอยู่ในข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 33 การที่นางสาวสิตา เรียงหรือแต่งฟ้องฎีกาให้จำเลยจึงเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย มีโทษทางอาญาตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ฎีกาของจำเลยจึงเป็นฎีกาที่เกิดจากการกระทำโดยไม่ชอบศาลฎีกาไม่อาจรับพิจารณาให้

พิพากษายกฎีกาจำเลย

(ธวัชชัย พิทักษ์พล-มีพาศน์ ไปตระนันท์-สมปอง เสนเนียม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ